13 출산 · 양육을 위한 주택 취득에 대한 감면 연장 및 재설계(법 §36의5)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 출산·양육을 위한 주택 취득에 대한 감면	□ 감면대상 확대 및 명확화 등
○ (감면대상 주택) 자녀와 상시 거주할 목적으로 출산일부터 5년 이내 취득 주택	○ 1자녀당 1주택 감면 명확화 - 자녀 1명당 먼저 감면을 신청하는 1개의 주택으로 한정
○ '생애최초 취득 주택 감면(§36의3)' 규정 인용	○ 감면 조문에서 직접 규정 - 주택 정의, 산출세액 등
○ (감면내용) 취득세 100% (500만원 限)	○ (좌 동)
□ 사후관리	□ 사후관리 합리화
○ (추징 요건) 자녀와의 상시 거주 기간이 3년 미만인 상태에서 매각·증여 등	○ (추징요건 합리화) 주택 취득일부터 3년 미만인 상태에서 매각·증여 등(상시거주 요건 삭제)
○ (추징배제) 기존 거주자의 퇴거 지연 등으로 상시거주 지연	○ (추징배제 요건 삭제) ※ 상시거주를 감면요건에서 제외함에 따라, 추징배제 요건 불요

□ 개정내용

○ 여전히 출산율이 저조한 점 등을 고려하여 출산율 제고, 양육부담 완화 및 주거 안정성 지원 등을 위하여 감면 연장 및 재설계

< 1. 감면대상·세율 등 명확화 >

○ 생애최초 감면(§36-3)에서 인용하던 배우자·주택의 정의를 별도로 신설하고, 산출세액의 정의를 추가하여 정합성 제고(유상 외 무상거래 및 신축 등 세율이 적용)

< 출산·양육 및 생애최초 주택 취득세 감면규정 비교표 >

구분	**생애최초 주택 취득세 감면**(§36의3)	**출산·양육 주택 취득세 감면**(§36의5)
목적	내집 마련 지원 및 주택 시장 활성화	출산 장려 및 안정적 양육 환경 지원
감면대상	12억원 이하 주택을 **유상거래**로 취득	**취득** 당시 가액이 12억원 이하인 1주택
감면한도	200만원	500만원

○ 감면대상 주택에 '자녀 1명당 먼저 감면을 신청하는 1개의 주택으로 한정'한다는 표현을 추가하여, 감면신설 당시의 입법취지 명확화

< 2. 사후관리 합리화 >

○ 사후관리 요건을 '주택 취득일로부터 3년 이내에 매각·증여 또는 타 용도 사용'으로 완화하여 세정운영 합리화

※ 감면 및 추징요건에서 '상시 거주'를 삭제하였으므로, 내국인·외국인 부부가 자녀 출산시 출산·양육용 주택 취득에 대한 감면 적용 가능

❑ 적용요령

○ 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용(부칙 §6)

○ 이 법 시행 전에 종전의 제36조의5제2항에 따른 추징사유가 발생한 경우에는 제36조의5제2항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따름(부칙 §6)

* 예) ① 2024년 1월 취득하여 전입신고하고 거주하다가 2025년 11월 매각
: 종전규정에 따라 추징

② 2024년 1월 취득하여 전입신고하고 거주하다가 2025년 11월 직장이전으로 전출하였으나 추징사유 발생없이 2027년 2월 매각 : 개정규정 적용(추징제외)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제36조의5(출산·양육을 위한 주택 취득에 대한 취득세 감면) ① 2025년 12월 31일까지 자녀를 출산한 부모(미혼모 또는 미혼부를 포함한다)가 해당 자녀와 상시 거주할 목적으로 출산일부터 5년 이내에 「지방세법」 제10조에 따른 취득 당시의 가액이 12억원 이하인 1주택을 취득하는 경우(출산일 전 1년 이내에 주택을 취득한 경우를 포함한다)로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 그 산출세액이 500만원 이하인 경우에는 취득세를 면제하고, 500만원을 초과하는 경우에는 산출세액에서 500만원을 공제한다.	제36조의5(출산·양육을 위한 주택 취득에 대한 취득세 감면) ① 2028년 12월 31일까지 자녀를 출산한 부모(미혼모 또는 미혼부를 포함한다)가 해당 자녀와 거주할 목적으로 출산일부터 5년 이내에 「지방세법」 제10조에 따른 취득 당시의 가액이 12억원 이하인 주택(「지방세법」 제11조제1항제8호에 따른 주택을 말하며, 자녀 1명당 먼저 감면을 신청하는 1개의 주택으로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)을 취득하는 경우(출산일 전 1년 이내에 주택을 취득한 경우를 포함한다)로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 「지방세법」 제11조제1항의 세율을 적용하여 산출한 취득세액(이하 이 조에서 “산출세액”이라 한다)이 500만원 이하인 경우에는 취득세를 면제하고, 500만원을 초과하는 경우에는 산출세액에서 500만원을 공제한다.

개정 전	개정 후
1.·2. (생 략) ② 제1항에 따라 취득세를 감면받은 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감면된 취득세를 추징한다. 1. 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 주택의 취득일(출산일 전에 취득한 경우에는 출산일)부터 3개월 이내에 해당 자녀와 상시 거주를 시작하지 아니하는 경우 2. 해당 자녀와의 상시 거주 기간이 3년 미만인 상태에서 주택을 매각·증여(배우자에게 지분을 매각·증여하는 경우는 제외한다)하거나 다른 용도(임대를 포함한다)로 사용하는 경우	1.·2. (현행과 같음) ② 제1항에 따라 취득세를 감면받은 사람이 해당 주택을 취득한 날[해당 주택을 취득한 사람이 「주택임대차보호법」 제3조제4항에 따라 임대인의 지위를 승계한 경우로서 해당 주택의 임대차계약(같은 법 제6조 및 제6조의3에 따라 임대차계약이 갱신된 경우를 포함한다)에 따른 임차인이 그 주택에 계속 거주하고 있는 경우(해당 주택의 취득일을 기준으로 남아 있는 임대차기간이 1년 이내인 경우로 한정한다)에는 그 임대차기간의 만료일]부터 3년 이내에 해당 주택을 매각·증여(배우자에게 지분을 매각·증여하는 경우는 제외한다)하거나 다른 용도(임대를 포함한다)로 사용하는 경우에는 감면된 취득세를 추징한다.

■ 법률 부칙

제6조(출산·양육을 위한 주택 취득에 대한 취득세 감면·추징에 관한 적용례 등) ① 제36조의5제1항 각 호 외의 부분의 개정규정은 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

② 이 법 시행 전에 종전의 제36조의5제2항에 따른 추징사유가 발생한 경우에는 제36조의5제2항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.